

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 456/2532	นางจงจิต นุ่มแทน กับพวก	โจทก์
	การทำเรือแห่งประเทศไทย	ผู้ร้อง
	นายจำเนียร ไพรีขยาด	จำเลย
	นายจำเนียร ไพรีขยาด จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยประสงค์จะฎีกา ในระหว่างอายุความฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลา การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 15399 ของจำเลยไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองและผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้วนายสมชัยวนาศรีสันต์ ผู้ซื้อทรัพย์แถมลดคัดค้าน (อันดับ 261,220,230)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษางวดวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 จำนวน 1,000,000 บาทโจทก์ได้ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงาน บังคับคดีนำยึดโฉนดที่ดินเลขที่ 15399 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการพร้อมบ้านเลขที่ 7/3 ออกขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นนัดขายทอดตลาด ทรัพย์ครั้งสุดท้ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 นายสมชัยวนาศรีสันต์เป็นผู้ให้ราคา สูงสุด ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายได้ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และต่อมาจำเลยได้ยื่นฎีกา (อันดับ212,223)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอละเลการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้
ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิจารณาแล้ว ให้ระงับ
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอละเลการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้
ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิจารณาแล้ว ให้ระงับ
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ